

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2082/2537

เด็ก หญิง อัจฉ รียา คง ประดิษฐ์ กับ
พวก โดย นาย อำนาจ

โจทก์

คง ประดิษฐ์ ผู้แทนโดยชอบธรรม
กองทัพบก กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

ป.วิ.พ. มาตรา 104

เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 4 ยินยอมให้จำเลยที่ 3 นำรถยนต์คันเกิดเหตุเข้าร่วมบริการเดินรถรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางที่จำเลยที่ 4 ได้รับสัมปทานการที่จำเลยที่ 3 นำรถยนต์เข้าวิ่งรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าวเป็นการกระทำไปโดยพลการ ผู้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 3 จึงไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ 4 ด้วย จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรวมกับจำเลยที่ 3 รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 452,311 บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ใช่เป็นผู้ขับรถยนต์บรรทุกตรางจักรหมายเลขทะเบียน 80323 ของจำเลยที่ 1 เหตุที่เกิดขึ้นกันก็เป็นความประมาทของ

นายไพโรจน์ ที่ขับแข่งรถคันอื่นที่แล่นอยู่ข้างหน้ากินทางเข้ามาในช่องเดินรถของ
จำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 มิได้เป็นนายจ้างของนายไพโรจน์ และมีได้
เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารเลขหมายเลขทะเบียน น.1723 พังงา โดยรถยนต์ดังกล่าว
นำเข้าสู่สังกัดเป็นรถร่วมของจำเลยที่ 4 และเหตุรถชนกันเป็นความผิดของ
จำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 ไม่ได้ยินยอมให้รถยนต์ของจำเลยที่ 3 เข้า
เป็นรถร่วมในเส้นทางหาดใหญ่-สงขลา ที่จำเลยที่ 4 ได้รับสัมปทานและไม่ได้รับ
ประโยชน์จากรถยนต์ของจำเลยที่ 3 ที่วิ่งรับผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าว ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 273,200 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 15 กันยายน 2526 จนกว่าจะ
ชำระเสร็จ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน
350,000 บาท แก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 15
กันยายน 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ 4 กับผู้ที่ประสงค์นำรถยนต์เข้าประกอบกิจการร่วมกับจำเลยที่ 4 ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดทำขึ้นตามรายงานการประชุมเอกสารหมายเลข.6 ซึ่งโจทก์ทั้งสองมิได้โต้แย้งถึงความมีอยู่และความถูกต้องมีเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญหลายประการ โดยมีข้อสำคัญประการหนึ่งว่ารถยนต์สองแถวที่จะนำมาวิ่งร่วมกับจำเลยที่ 4 ในเส้นทางสัมปทานดังกล่าวต้องเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนไว้ ณ จังหวัดสงขลา ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2526 และต้องดำเนินการเอารถเข้าร่วมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ซึ่งนายกління แก้วสนิท พยานโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยที่ 4 ถามค้านว่ารถที่จะเข้าร่วมบริการตามมติที่ประชุมต้องเป็นรถที่จดทะเบียนไว้ ณ จังหวัดสงขลา ดังเช่นรถยนต์ของพยานซึ่งจดทะเบียนที่จังหวัดปัตตานีก็ต้องโอนทะเบียนมาที่จังหวัดสงขลา ก่อนที่จะเข้าร่วมกับจำเลยที่ 4 รถจดทะเบียนที่จังหวัดอื่นไม่มีสิทธิเข้าร่วมเพราะวัตถุประสงค์แห่งการประชุมเพื่อช่วยเหลือคนจังหวัดสงขลาและเจ้าของรถยนต์ที่จดทะเบียน ณ จังหวัดสงขลาแล้ว คำเบิกความของนายกлінняพยานโจทก์เชื่อมกับพยานหลักฐานของจำเลยที่ 4 จึงเชื่อได้ว่าผู้ที่นำรถยนต์เข้าร่วมบริการกับจำเลยที่ 4 ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข.6 แต่ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุรถยนต์ของจำเลยที่ 3 ยังคงใช้เลขทะเบียนรถของจังหวัดพังงาอยู่ตามภาพถ่ายหมายเลข.1 แสดงว่ารถยนต์ของจำเลยที่ 3 มิได้จดทะเบียนไว้ ณ จังหวัดสงขลา ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2526 เป็นการขัดกับข้อตกลงที่จำเลยที่ 4 จะรับเข้าเป็นรถยนต์ร่วมบริการ ทั้งยังล่วงเลยระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ในการนำรถยนต์ไปจดทะเบียนต่อขนส่งจังหวัดสงขลาตามข้อตกลงแล้ว เป็นการขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมบริการกับจำเลยที่ 4 ที่โจทก์นำสืบว่ารถยนต์ของจำเลยที่ 3 ค้นเกิดเหตุเป็นรถที่เข้าร่วมบริการกับจำเลยที่ 4 เพราะที่ประตูดรถยนต์ทั้งสองข้างมีตัวอักษรเป็นข้อความว่าบริษัท โพธิ์ทอง ขนส่ง (2505) จำกัด ซึ่งเป็นชื่อของจำเลยที่ 4 และที่หลังคาด้านหลัง พ่นสี

ตัวอักษรว่าารถร่วมโพธิ์ทองทั้งสัญญาประกันภัยของรถยนต์คันเกิดเหตุตามเอกสาร
หมาย จ.20 ก็ระบุว่าจำเลยที่ 4 เป็นผู้เอาประกันภัยนั้นเห็นว่า พฤติการณ์ดังกล่าวไม่
อาจฟังว่ารถยนต์ คันเกิดเหตุเข้าร่วมบริการกับจำเลยที่ 4 เพราะโจทก์ไม่สามารถ
นำสืบให้เห็นว่าจำเลยที่ 4 เป็นผู้ดำเนินการทำสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวแทนจำเลยที่ 3ซึ่ง
เป็นเจ้าของรถยนต์คันเกิดเหตุ และนายกлінняพยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้ที่นำรถยนต์เข้า
ร่วมบริการกับจำเลยที่ 4 อย่างถูกต้องยังเบิกความตอบทนายจำเลยที่ 4 ถ้าม้านไว้
ว่าเจ้าของรถยนต์ที่จะเข้าร่วมบริการจะต้องไปติดต่อทำสัญญาประกันภัยและลงชื่อ
ในสัญญาประกันภัยเอง ซึ่งเป็นข้อสนับสนุนให้น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 4ไม่ได้เป็นผู้จัดการ
เกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏอยู่ที่รถยนต์คันเกิดเหตุรวมทั้งการประกันภัยด้วย
นอกจากนี้โจทก์ทั้งสองยังนำสืบไม่ได้ว่าจำเลยที่ 4 ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จาก
จำเลยที่ 3ในการที่จำเลยที่ 3 นำรถยนต์เข้าวิ่งในเส้นทางสัมปทานของจำเลยที่ 4
พยานหลักฐานของจำเลยที่ 4 มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสอง ข้อ
เท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 4 ยินยอมให้จำเลยที่ 3 นำรถยนต์คันเกิดเหตุเข้าร่วม
บริการเดินรถรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางที่จำเลยที่ 4 ได้รับสัมปทานการที่จำเลยที่
3นำรถยนต์เข้าวิ่งรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าวเป็นการกระทำไปโดยพลการ ผู้
ขับรถยนต์คันเกิดเหตุซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 3จึงไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ 4
ด้วย จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่ 3 รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง
ฎีกาจำเลยที่ 4 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 4นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ